

# DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50033770420258240282

ID Comunicacao: 380658631

Data Disponibilizacao: 2025-09-09

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section><b>Embargos &agrave; Execu&ccedil;&atilde;o N&ordm; 5003377-04.2025.8.24.0282/SC</b></section>

<section><b><table><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: VANILDA DUARTE  
GONCALVES</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: RICARDO FARIAS DE MEDEIROS (OAB  
SC040946)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: HAMILTON JOSE DA SILVA JUNIOR (OAB  
SC030872)</td></tr></table></b></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>

</section>

<section>

<p><span><strong>I -</strong> Dispenso a parte embargante do recolhimento das custas iniciais, conforme previs&atilde;o contida no art. 4&deg;, inciso IX da&nbsp;Lei n. 17.654/2018.</span></p>

<p><span>No entanto, caso a parte embargante tenha requerido a concess&atilde;o da gratuidade da justi&ccedil;a na inicial, fica ciente de que&nbsp;ser&atilde;o considerados os seguintes crit&eacute;rios de reconhecimento da situa&ccedil;&atilde;o de hipossuficiente:</span></p>

<p><span>1. Renda familiar mensal n&atilde;o superior a 03 sal&aacute;rios m&iacute;nimos.</span></p>

<p><span>2. Renda familiar mensal n&atilde;o superior a 04 sal&aacute;rios m&iacute;nimos diante das seguintes situa&ccedil;&otilde;es:</span></p>

<p><span>a) entidade familiar composta por mais de 05 membros;</span></p>

<p><span>b) gastos mensais comprovados com tratamento m&eacute;dico por doen&ccedil;a grave ou aquisi&ccedil;&atilde;o de medicamento de uso cont&iacute;nuo;</span></p>

<p><span>c) entidade familiar composta por pessoa com defici&ecirc;ncia ou transtorno global de desenvolvimento;</span></p>

<p><span>d) entidade familiar composta por idoso ou egresso do sistema prisional, desde que constitu&iacute;da por 4 ou mais membros.</span></p>

<p><span>A renda familiar mensal &eacute; a soma dos rendimentos brutos recebidos mensalmente pelas pessoas

que fazem parte do mesmo grupo familiar, maiores de dezesseis anos, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais, bem como o valor comprovadamente pago a título de contribuição previdenciária oficial.

3. Não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores ultrapassem a quantia equivalente 150 salários mínimos.

4. Em caso de partilha de bens (em divórcio, inventário, etc.), o valor dos bens não poder exceder ao limite de 250 salários mínimos.

5. Não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 salários mínimos.

Os critérios acima estabelecidos não excluem a aferição da hipossuficiência no caso concreto. De modo que, demonstrada a condição financeira dos postulantes de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, a benesse processual deve ser indeferida, garantindo-se o resgate do componente ético dos pedidos de justiça gratuita. (TJSC, Apelação Cível n. 2013.052305-8, de São José, rel. Des. Luiz Carlos Medeiros, j. 25/04/2016)

Sendo assim, no prazo de 15 (quinze) dias, deve anexar aos autos os seguintes documentos, devidamente atualizados, sob pena de indeferimento da benesse:

a) Certidão de nascimento ou casamento atualizadas (últimos 6 meses), a fim de comprovar o estado civil;

b) Última declaração de imposto de renda completa ou documento extraído do site da Receita Federal que demonstre tratar-se de pessoa isenta, sua e de eventual cônjuge ou companheiro(a);

c) Cópia da carteira de trabalho, sua e de eventual cônjuge ou companheiro(a);

d) Extrato da(s) conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s), sua e de seu cônjuge ou companheiro(a);

e) Certidão acerca da (in)existência de veículo automotor extraído junto ao DETRAN, sua e de seu cônjuge ou companheiro(a);

f) Certidão acerca da (in)existência de bens móveis, sua e de seu cônjuge ou companheiro(a), extraídas no cartório de registro de imóveis da comarca em que residentes;

g) Declaração de inexistência de outra(s) conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s) e/ou outros bens móveis e imóveis não descritos na declaração de imposto de renda, sua e de seu cônjuge ou companheiro(a), sob pena de, em caso de omissão de informação, eventual aplicação pena por litigância de má-fé e instauração de inquérito por crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), ciente a parte de que fica resguardado ao Poder Judiciário a pesquisa junto aos cadastros do Bacenjud (bancos), Infojud (Receita Federal), Renajud (veículos) etc, a fim de dirimir eventuais dúvidas sobre as informações prestadas.

**II** Promova-se o apensamento aos autos da execução (CPC, art. 914, §1º).

**III** Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo, porquanto ausentes os requisitos para a concessão (CPC, art. 919).

**IV** Intime-se a parte exequente/embargada para que se manifeste, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, inciso I) e, posteriormente, a parte executada/embargante para, respectivamente, em mesmo prazo.

**V** Especifique, a parte embargante, em réplica, e a parte embargada, em prazo de 15 (quinze) dias a ser concedido posteriormente, as provas que ainda pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência (CPC, art. 357, II), arrolando, inclusive, caso haja interesse na produção de prova oral, as respectivas testemunhas, mesmo que já tenham apresentado o rol em momento anterior e mesmo que o procedimento exija a antecipação do rol, tudo sob pena de preclusão.

Caso pretendam a produção de prova oral, já deve as partes informar, fundamentadamente e na forma do art. 455, § 4º, do CPC, informar se requerem a excepcional

intima&ccedil;&atilde;o judicial de alguma testemunha, atentando-se a regra geral esculpida no art. 455, &sect; &sect; 1&ordm; e 2&ordm;, do CPC.</span></p>

<p><span>Atendem-se as partes que o&nbsp;sil&ecirc;ncio ou o protesto gen&eacute;rico por produ&ccedil;&atilde;o de provas ser&atilde;o interpretados como&nbsp;anu&ecirc;ncia ao julgamento antecipado (CPC, art. 355).</span></p>

<p><span><strong>VI -</strong> Tudo cumprido, (i) havendo requerimento de produ&ccedil;&atilde;o de provas, concluso decis&atilde;o; (ii) havendo requerimento de julgamento antecipado ou escoado o prazo sem manifesta&ccedil;&atilde;o, conclusos para julgamento de m&eacute;rito.</span></p></section>

<section>

</section>

<section>

<p>&nbsp;</p>

<hr>

<p>&nbsp;</p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>